刑法01 筆記：刑事法架構與基本原則

> 來源：刑法01 課程字幕 00:24:00 ~ 00:57:00

🕮 法條原文速查

> **§1**（罪刑法定主義）
> 行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限。拘束人身自由之保安處分，亦同。

> **§11**（適用範圍）
> 本法總則於其他法律有刑罰、保安處分之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。

> **§12**（故意犯與過失犯）
> I 行為非出於故意或過失者，不罰。
> II 過失行為之處罰，以有特別規定者為限。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「附屬刑法與特別刑法的區別？」	特別刑法＝具強烈**反社會性**（如貪汙治罪條例、毒品危害防制條例）；附屬刑法＝行為**不具明顯反社會性**，附帶於其他行政法規（如證券交易法、保險法、民用航空法）
「附屬刑法區別的實益？」	附屬刑法行為人較可能**不知法律**（欠缺不法意識），涉及**禁止錯誤**的問題
「刑法最後手段性用在哪個層面？」	主要用在**立法**層面，不是法律解釋的依據；不能以此主張法院應採對被告最有利的學說
「罪疑惟輕適用範圍？」	僅適用於**事實不明**時，法院要對被告有利認定；**法律適用**（學說選擇）無此原則
「刑法總則四大單元？」	**法例**（§1-12 操作規則）、**犯罪論**（三階論，核心）、**競合論**（多數犯罪處理）、**刑罰論**（§32-49, §57-99，技術性規定）

一、刑事法的架構

(一) 實體法與程序法

```
刑事法
├── 實體法 → 刑法（規定犯罪與刑罰的內容）
└── 程序法 → 刑事訴訟法（規定追訴犯罪的程序）
```

(二) 普通法與特別法

分類	說明	舉例
普通刑法	中華民國刑法本身	刑法典
特別刑法	專門針對特定犯罪類型的刑事法律	貪汙治罪條例、毒品危害防制條例、性侵害犯罪防治法

- 特別法優先於普通法適用

(三) 特別刑法與附屬刑法

分類	反社會性	行為人不法意識	舉例
特別刑法	強烈（行為本質具反社會性）	難以主張不知法律	貪汙治罪條例、毒品危害防制條例
附屬刑法	較弱（行為本身不必然具反社會性）	有可能不知法律	證券交易法（內線交易）、保險法（§167, §171 非保險業經營保險）、民用航空法（機上干擾飛安行為）

- **區別實益**：附屬刑法因行為人可能不知該行為違法，涉及後續「禁止錯誤」（欠缺不法意識）的問題

> **例**：砂石車司機間的互助會（互相繳錢、出事理賠），本質上等同經營保險，但非保險業，依保險法之刑事規定可能構成犯罪，刑責甚重（三年以上十年以下）。行為人可能完全不知此為犯罪。

> **例**：搭飛機時拒絕關閉手機或調飛航模式，違反民用航空法有刑事責任。曾有華信航空國內線班機因乘客堅持傳簡訊而放棄起飛，乘客遭航警逮捕。

二、刑法的最後手段性（謙抑思想）

(一) 核心概念

- **別稱**：刑法的謙抑思想（留日學者常用此稱呼）
- **意涵**：刑罰是最後不得已的手段，不應動輒以刑罰處罰所有不當社會現象
- **適用層面**：主要用在**刑事立法**上

(二) 為什麼加重刑罰不見得有用？

- 很多社會現象背後有**複雜的結構性原因**，單純加重刑責無法解決根本問題
- 例：國道職業駕駛肇事率高 → 疲勞駕駛 → 排班不人道 → 行業缺工 → 少子化 → 加重刑責反而讓更多駕駛入獄，人力更短缺

(三) 加重刑責可能有用的例外

- 針對**新領域犯罪**入罪化時，透過宣導可建立守法意識
- 例：早期電腦網路犯罪（虛擬寶物詐騙、盜帳號），在立法後人民才開始產生不法意識

(四) 考試注意事項

注意事項	說明
不可用於學說選擇	不能寫「基於刑法最後手段性，所以我採客觀著手理論」（法院無義務選對行為人最有利的見解）
可用於批評不當擴張	如某學說會導致處罰範圍不當擴張時，可引用最後手段性來反駁
罪疑惟輕 ≠ 法律適用	罪疑惟輕是指**事實不明**要有利認定；法律見解的選擇無此原則

三、刑法總則的意義與架構

(一) 總則的功能

- **共通的原理原則**：適用於所有犯罪的共同性問題
- 避免每個分則條文重複規定相同的內容（如正犯與共犯的規則）

(二) 四大單元

```
刑法總則
├── 1. 法例（§1-12）
│    └── 整部刑法的操作規則（如同電器的使用說明書）
├── 2. 犯罪論 ★核心★
│    └── 三階論：構成要件該當性 → 違法性 → 罪責
├── 3. 競合論
│    └── 多數犯罪時，哪些要論、哪些不用論
└── 4. 刑罰論（§32-49, §57-99）
     └── 刑罰種類、加重減輕、緩刑、假釋等（技術性/記憶性規定）
```

單元	條文範圍	考試重要性
法例	§1-12	中等
犯罪論	三階論相關	★★★ 最高（二試/研究所核心）
競合論	—	★★ 高
刑罰論	§32-49, §57-99	★ 偏低（一試選擇題約2-3題）

(三) 競合論簡介

- 處理：行為人外觀上成立多數犯罪時，是否每條都要論罪
- 例：放火燒死被害人 → 殺人罪✓、放火罪✓，但毀損房屋罪/毀損衣物罪/傷害罪等是否還要另論？
- 答：有些犯罪可以不用論（如殺人前的傷害、放火中的毀損），競合論就是處理這個問題